공 정 거 래 위 원 회

제 2 소 회 의

의 결 제 2024 - 332 호 2024. 10. 25.

사 건 번 호 2022가조1467

사 건 명 한국파파존스㈜의 가맹사업법 위반행위에 대한 건

피 심 인 한국파파존스 주식회사
서울 강남구 압구정로 210 융기빌딩 4층
대표이사 서○○
대리인 법무법인(유) 태평양
담당변호사 오○○, 변○○, 손○○

심의종결일 2024. 9. 6.

주 문

1. 피심인은 <별지 1> 기재의 15개 위생 관련 품목을 필수품목으로 지정하고 가맹점사업자로 하여금 자신으로부터만 구입하도록 강제하여 가맹점사업자의 거래상대방을 구속하는 행위를 즉시 중지하여야 한다.

2. 피심인은 연○점 등 25개 가맹점사업자에게 점포환경개선을 실시하도록 권유 또는 요구하였음에도 가맹점사업자가 점포환경개선에 지출한 비용 중 법정비율에 해당하는 금액을 부담하지 아니하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인은 연ㅇ점 등 25개 가맹점사업자가 점포환경개선을 실시하여 지출하게 된 비용 중 법정 비율에 해당하는 <별지 2> 기재의 법정부담액을 각 가맹점사업자들에게 지체 없이 지급하여야 한다.

4. 피심인은 이 시정명령을 받은 날부터 30일 이내에 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지 3> 기재의 문안대로 이 시정명령을 받은 날 현재 자신과 거래하고 있는 모든 가맹점사업자들에게 서면으로 통지하고 그 결과를 공정거래위원회에 보고하여야 한다.

5. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액: 1,482,000,000원

나. 납부기한: 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소: 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인의 적격성 및 일반현황

1 피심인 한국파파존스 주식회사[1]는 가맹점사업자로 하여금 자신의 영업표지인 '파파존스피자'를 사용하여 피자가맹점을 운영하도록 하고, 이에 따른 가맹점사업자의 경영 및 영업활동 등에 대한 지원□교육과 통제를 하면서 그 대가로 가맹금을 수령하

1) 이하 사업자명을 기재함에 있어 '주식회사'는 생략하거나 '㈜'로 표기한다.

는 자로서, 가맹점사업자에게 가맹점운영권을 부여하는 사업자이므로 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률[2] 제2조 제2호에서 규정하고 있는 가맹본부에 해당한다.

2 피심인은 2002. 12. 28. 미국의 피자 레스토랑 체인회사인 파파존스인터내셔날(Papa John's International, Inc. 이하 'PJI'라 한다)과 마스터프랜차이즈 계약[3]을 체결하고 가맹점사업권을 부여받아 2004. 12. 15.부터 국내에서 가맹사업을 시작하였다.

3 가맹점을 개설하기 위해서는 가맹점주 이력승인, 점포·상권 현황보고서 및 인테리어 도면 등을 PJI로부터 승인받아야 하며, 승인된 국내 가맹점은 PJI로부터 각 매장별 승인번호를 부여받는다. 또한, 국내 가맹점이 폐점하는 경우에도 PJI측에 폐점 보고서를 제출하여야 하며, 이에 대한 승인을 얻어야 국내 가맹점의 폐점 절차가 진행된다.

4 피심인의 2021년 말 기준 가맹점 수는 200개이며, 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(각 연도 말 기준, 단위: 백만 원, 개)

법인 설립일	가맹사업 개시일	영업표지	직영점/ 가맹점 수 ('21년 말 기준)	매출액			당기순이익		
				'20	'21	'22	'20	'21	'22
2002.12.18.	2004.12.15.	파파존스 피자	17 / 200	52,545	61,794	66,466	3,283	4,535	3,923

* 자료출처: 피심인 제출자료(심사보고서 소갑 제1호증[4]) 및 전자공시시스템 감사보고서

2) 2024. 8. 7. 법률 제20239호로 개정된 것 및 그 이전의 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.
3) 마스터프랜차이즈 계약은 프랜차이즈 사업 유형 중 하나로 중간가맹사업자(한국파파존스)가 가맹희망자에게 가맹점운영권을 판매할 수 있는 권리를 부여하는 것으로 다국적 프랜차이즈 기업이 규모를 확장하는 주요 방법 중 하나이다.
4) 이하 '심사보고서 소갑 제0호증'은 '소갑 제0호증'으로 표기한다.

나. 피심인 적격성 관련 피심인 주장에 대한 판단

5 피심인은 PJI에게 재실시권(Sublicense)[5]을 부여받은 사업자에 불과한 점, 이 사건 필수품목은 모두 PJI가 사용하도록 하였으며 이를 위반하는 경우 PJI가 피심인과 체결한 마스터프랜차이즈 계약 및 가맹점사업자와의 가맹계약까지 해지할 수 있는 점, 이 사건 점포환경개선 관련하여 PJI는 가맹계약 체결 후 10년이 경과한 시점에 점포환경개선을 요구하고 이에 따르지 않으면 가맹점사업자의 가맹계약갱신을 거절하도록 하여 피심인은 이에 따랐을 뿐인 점, '써브웨이인터네셔날비브이의 가맹사업법 위반행위에 대한 건(2021. 6. 29. 공정거래위원회 제2소회의 의결 제2021-182호, 이하 '써브웨이 건'이라 한다)에서 공정거래위원회(이하 '공정위'라 한다)는 법 위반행위의 책임 주체를 네덜란드 소재의 외국 법인 써브웨이인터네셔날비브이로 판단한 점 등을 감안할 때, 피심인은 이 사건 행위의 책임 주체가 PJI라고 주장한다.

6 살피건대, 아래와 같은 사정을 고려할 때 피심인의 주장은 이유 없다.

7 피심인은 국내에서 대한민국 상법에 의해 설립된 별도 법인으로서, '파파존스피자' 정보공개서를 국내에 등록하고 가맹점사업자들과 가맹계약을 체결한 계약당사자이고, 가맹계약을 실질적으로 집행하며 이 사건 가맹점사업자들로부터 가맹금을 수취하는 주체이므로, 법상 가맹본부는 PJI가 아닌 피심인이고 이 사건 행위의 책임 주체 또한 피심인이 명백하다.

8 또한 피심인이 사례로 든 '써브웨이 건'의 경우 써브웨이의 대한민국사무소는 독립된 법인이 아닌 써브웨이인터네셔날비브이의 국내 연락사무소에 불과하였고, 국내에 정보공개서를 등록하고 가맹점사업자들과 가맹계약을 체결한 당사자 및 모든 법적인 효과가 발생하는 행위를 수행하는 주체는 써브웨이인터네셔날비브이여서 가맹본부를 써브웨이인터네셔날비브이로 본 것으로 이 사건과는 사안이 다르다.

5) 실시권을 허가받은 자가 부여받은 권한 내에서 제3자에게 실시권을 허락하는 것을 말한다

다. 시장구조 및 실태

1) 국내 가맹사업 현황

가) 전체 가맹사업 등록 현황

9 2022년도에 법 제6조의2 및 법 시행령 제5조의2 제1항에 따라 공정위 또는 시・도지사에게 정보공개서를 등록한 가맹본부는 8,183개, 영업표지 수는 11,844개, 가맹점 수는 352,886개이다. 이는 2021년 대비 각각 11.5%, 5.6%, 5.2%가 증가한 수치이며, 최근 5년간 현황은 아래 <표 2>와 같다.

<표 2> 최근 5년간 가맹본부 정보공개서 등록 현황

(단위: 개)

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
가맹본부 수	4,882	5,175	5,602	7,342	8,183
영업표지 수	6,052	6,353	7,094	11,218	11,844
가맹점 수	243,454	258,889	270,485	335,298	352,886

* 자료출처: 공정위 가맹사업정보제공시스템 및 보도자료(2024. 4. 8. “2023년도 가맹사업 현황 통계 발표”)

나) 피자업종 가맹사업 등록 현황

10 2022년도 외식업종 전체 영업표지 수는 아래 <표 3>과 같이 9,442개로 전년 대비 4.9%가 증가하였으며, 피심인이 속한 피자업종의 영업표지 수는 243개로 전년 대비 약 1.3% 증가하였다.

11 또한, 2022년도 외식업종 전체 가맹점 수는 총 179,923개로 전년 대비 7.4% 증가하였고, 피심인이 속한 피자업종의 가맹점 수는 8,403개로 전년 대비 4.7% 증가하였으며, 이는 전체 외식업종의 4.7%를 차지한다.

<표 3> 외식업종 중 주요 세부 업종별 영업표지 및 가맹점 수

(연도말 기준, 단위: 개)

구분	치킨		한식		커피		제과제빵		피자		외식업 전체	
	영업표지 수	가맹점 수	영업표지 수	가맹점 수	영업표지 수	가맹점 수	영업표지 수	가맹점 수	영업표지 수	가맹점 수	영업표지 수	가맹점 수
2020년	477	25,867	1,768	25,758	390	17,856	155	8,325	156	7,023	5,404	135,113
2021년	701	29,373	3,047	36,015	736	23,204	254	8,779	240	8,053	8,999	167,455
2022년	683	29,423	3,269	39,868	852	26,217	270	8,918	243	8,403	9,442	179,923

* 자료출처: 공정위 보도자료(2024. 4. 8. “2023년도 가맹사업 현황 통계 발표”)

2) 가맹사업 운영형태

12 가맹사업은 가맹본부가 가맹점사업자에게 상표 등 영업표지의 사용을 허용하고 영업 전반에 대한 노하우(Know-How) 등 각종 지원을 하는 대가로 가맹점사업자로부터 가맹금을 지급받는 형태로 운영된다.

13 가맹금의 종류는 아래 <표 4>와 같고, 가맹본부마다 자신의 업종 특성에 맞게 각종 명목의 가맹금 중 전부 또는 일부를 가맹점사업자로부터 받고 있다.

<표 4> 가맹금의 종류

구 분	형 태	예 시
유형 ①	가맹점운영권이나 영업활동에 대한 지원·교육 등을 받기 위하여 가맹본부에 지급하는 대가	가입비, 교육비, 계약금 등
유형 ②	상품의 대금 등에 관한 채무액이나 손해배상액의 지급을 담보하기 위하여 가맹본부에 지급하는 대가	보증금 등
유형 ③	가맹사업을 착수하기 위하여 가맹본부로부터 공급받는 정착물·설비·상품의 가격 또는 부동산의 임차료 명목으로 가맹본부에 지급하는 대가	인테리어 비용, 초도물품 비용 등
유형 ④	영업표지의 사용과 영업활동 등에 관한 지원·교육, 그 밖의 사항에 대하여 가맹본부에 정기적 또는 비정기적으로 지급하는 대가 - 정액 또는 매출액 등의 일정 비율로 지급하는 대가 - 가맹본부로부터 공급받는 상품·원재료·부재료·정착물·설비 및 원자재의 가격 또는 부동산의 임차료에 대하여 가맹본부에 지급하는 대가(특허권에 대한 대가는 제외)	상품사용료, 광고분담금, 유통마진 등
유형 ⑤	그 밖에 가맹점운영권을 취득하거나 유지하기 위하여 가맹본부에 지급하는 모든 대가	-

3) 피심인의 가맹사업 운영형태

가) 영업개시 이전의 가맹희망자 부담

14 피심인의 영업표지인 '파파존스피자' 가맹점을 시작하기 위해서는 가맹비, 교육비, 물품보증금 및 인테리어 등 총 208,340천 원[6]이 소요되며, 구체적인 내역은 아래 <표 5>와 같다.

<표 5> 파파존스피자 가맹점 창업비용

(단위: 천 원, 부가가치세 포함)

구분	지급대상	지급기한	금액	비고
가맹금	가맹본부	계약시 예치	8,800	
교육비	가맹본부	계약시 예치	13,200	
물품보증금	가맹본부	계약시 예치	20,000	
인테리어	공급업체	선금 30%, 중도금 40%, 잔금 30%	50,600	66㎡ 기준
주방기기 등	가맹본부 또는 공급업체	공사 및 입고 완료 후 30일 이내	110,240	
초기 광고비	공급업체	영업개시일 전·후(고객 홍보용 선물 및 전단지 등)	5,500	홍보용 선물 및 전단지
합계	-	-	208,340	

* 자료출처: 피심인 정보공개서(소갑 제1호증)

나) 영업 중의 가맹점사업자 부담

15 피심인의 가맹점사업자는 영업개시 이후에도 아래 <표 6>에서 보는 바와 같이 매월 로열티 등을 피심인에게 납부하여야 한다.

<표 삽입을 위한 여백>

6) 점포 임대비용을 제외한 배달전문점 66㎡ 기준으로 산출된 비용으로 평수 증감, 별도 공사 및 환율차로 인한 수입 장비 가격 변동 등에 따라 소요되는 금액은 변경될 수 있다.

<표 6> 영업기간 중 가맹점사업자 비용부담

(부가가치세 포함)

구분	지급대상	금액	지급기한
식자재비용	가맹본부	식자재주문량에 따라	익월 20일
로열티	가맹본부	월매출액의 6%	익월 20일
브랜드광고비	가맹본부	월 매출액의 3%	익월 20일
매장자체 광고비	가맹본부	월 매출액의 3%	익월 20일
상품권	가맹본부	판매금액의 23%	익월 20일
모바일상품권	각 제휴업체	할인금액 100%	매출발생시
전산 시스템 개선비	가맹본부	5만5천원	익월 20일
물류비	가맹본부	식자재주문량에 따라	익월 20일
지연이자	가맹본부	년 18%	익월 20일
교육훈련비	가맹본부	실비지급	익월 20일
콜센타 / 온라인 수수료	가맹본부	주문에 비례하여 발생	익월 20일
매장 환경 개선 공사비	협력업체	점주의 자발적 의사에 따른 공사 시 협의 후 비용 산출	공사 완료 후 30일 이내
합계		매출액에 따라 상이함	

* 자료출처: 피심인 정보공개서(소갑 제1호증)

16 이 외에도 피심인은 가맹점사업자에게 공급하는 원·부자재의 매입단가에 마진을 붙여 공급 가격을 책정함으로써 차액가맹금[7]을 수취하고 있다. 가맹점사업자가 필수품목[8]의 거래를 통해 피심인에게 지급하는 차액가맹금 및 지급금액의 비율은 아래 <표 7>과 같다.

<표 7> 차액가맹금 현황

구분(기준: 2020년)	내 용
가맹점당 평균 차액가맹금 지급금액	34,909천원
가맹점당 평균매출액 대비 평균 차액가맹금 지급금액의 비율	6.04%

* 자료출처: 피심인 정보공개서(소갑 제1호증)

7) 차액가맹금은 가맹점사업자가 가맹본부로부터 공급받는 상품・원재료・부재료・정착물・설비 및 원자재의 가격 또는 부동산의 임차료에 대하여 가맹본부에 정기적으로 또는 비정기적으로 지급하는 대가 중 적정한 도매가격을 넘는 대가로 일종의 유통 마진이다.

8) 필수품목은 가맹사업의 통일적 이미지 및 동일한 품질유지 등을 위해 가맹본부 또는 가맹본부가 지정한 자로부터 반드시 구매하도록 하는 물품을 의미한다.

다) 가맹점 개설 절차

17 피심인의 정보공개서에 따르면, 가맹점 개설은 피심인이 가맹희망자로부터 창업 문의를 접수한 날로부터 100일 내외가 소요되며, 가맹희망자가 정보공개서와 가맹계약서를 받은 후 구체적인 사업 설명과 상담 절차를 거친다. 이후 위 <표 5>에 따른 가맹금, 교육비, 물품보증금의 대가로 42,000천 원을 지불하고 가맹본부에서 실시하는 점포운영 교육 및 아르바이트 교육을 이수한다. 최종적으로 인테리어 공사를 거치면 가맹점을 개설하게 되며, 그 구체적인 개설 절차는 아래 <표 8>과 같다.

<표 8> 피심인의 가맹점 개설 절차

구분	내용	소요기간
가맹희망자 문의	· 전화문의 접수, 희망지역 확인, 담당자 배정	D-100
사업 설명·상담	· 정보공개서 제공(인근 10개 가맹점리스트) · 가맹희망자 상담 및 가맹계약서 제공	D-95
점포개발 및 상권분석 실시	· 입지선정 및 입지 주위 지점 정보 제공	필요시 실시
최종 협의	· 개설 승인	D-80
가맹계약 체결	· 계약 체결	D-70
가맹금 예치	· 하나은행(42,000천 원)	D-70~61(1일)
지점실측/설계	· 투자비 산출	D-60(3일)
교육 실시	· 점포운영교육 실시	D-60(8주)
실내외 공사착수	· 도면협의 및 공사일정 확인	D-50(1일)
인테리어 공사	· 공사 실시	D-40(25일)
오픈 준비	· 아르바이트 교육	D-15(14일)
점포 개설(오픈)	· 가맹점 개설 및 영업시작	D-day

* 자료출처: 피심인 정보공개서(소갑 제1호증)

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 거래상대방 구속행위

1) 인정사실 및 근거

18 피심인의 정보공개서에 따르면, 피심인이 가맹점사업자의 원·부재료 구입처를 피심인이 승인한 거래상대방으로 구속하고 차액가맹금을 수취하는 품목은 총 40종으로, 아래 <표 9>의 기재와 같다.

<표 9> 피심인 정보공개서의 원·부재료 필수품목

(2021. 10. 28. 기준)

연번	거래 상대방	협력업체	품목	규격	거래형태	차액가맹금 수취여부
1	가맹본부		도우	9인치, 12인치, 14인치, 16인치	강제	자체
2	가맹본부		도우	씬도우	강제	O
3	가맹본부		피자소스	토마토소스	강제	O
4	가맹본부		치즈	모짜렐라 치즈	강제	O
5	가맹본부		치즈	2블랜드 치즈 등 2종	강제	O
6	가맹본부		일반식자재	브라우니	강제	O
7	가맹본부		유니폼	유니폼 등 4종	강제	O
8	가맹본부		주방스몰웨어	스푸들 등 20종	강제	O
9	가맹본부		육가공 식자재	이탈리안 소시지 등 8종	강제	O
10	가맹본부		육가공 식자재	햄 등 2종	강제	O
11	가맹본부		육가공 식자재	치킨스트립스 등 2종	강제	O
12	가맹본부		피자박스	12인치 피자박스 등 3종	강제	O
13	가맹본부		피자박스	6인치 피자박스 등 3종	강제	O
14	가맹본부		치즈	체다치즈	강제	O
15	가맹본부		소스 외	갈릭소스 등 23종	강제	O
16	가맹본부		채소	양송이버섯	강제	O
17	가맹본부		일반식자재	피클 등 4종	강제	O
18	가맹본부		일반식자재	알프레도 소스 등 7종	강제	O
19	가맹본부		일반식자재	블랙올리브 등 4종	강제	O
20	가맹본부		일반식자재	스파게티면 등 3종	강제	O
21	가맹본부		일반식자재	스트링치즈 등 2종	강제	O
22	가맹본부		일반식자재	캔할라피뇨	강제	O
23	가맹본부		일반식자재	갈릭 후레이크	강제	O
24	가맹본부		일반식자재	덧가루 등 3종	강제	O
25	가맹본부		해산물 식자재	새우	강제	O
26	가맹본부		주방스몰웨어	배달가방	강제	O
27	가맹본부		주방스몰웨어	Bottom 페이퍼	강제	O

연번	거래 상대방	협력업체	품목	규격	거래형태	차액가맹금 수취여부
				등 46종	(일부품목 자율)	
28	가맹본부		주방스몰웨어	유산지 등 40종	강제 (일부품목 자율)	O
29	가맹본부		주방스몰웨어	렉산 등 52종	강제 (일부품목 자율)	O
30	가맹본부		주방스몰웨어	저울	자율	O
31	가맹본부		주방스몰웨어	포장비닐	자율	O
32	가맹본부		주방스몰웨어	종이컵 등 2종	자율	O
33	가맹본부		주방스몰웨어	도우트레이덮개	자율	O
34	가맹본부		주방스몰웨어	온도계	자율	O
35	가맹본부		유니폼	배달점퍼 등 2종	강제	O
36	가맹본부		세제	청소세제 등 17종	강제	O
37	가맹본부		세제	세균탕탕	강제	O
38	가맹본부		기타	로고매트	강제	O
39	가맹본부		기타	MSDS 책자	강제	O
40	가맹본부		기타	영수증용지 등 10종	강제 (일부품목 자율)	O

* 자료출처: 피심인 정보공개서(소갑 제1호증)

19 또한 피심인과 가맹점사업자 간 체결한 가맹계약서인 아래 <표 10>에 따르면 가맹점사업자들은 피심인에게 사전 승인받은 제품과 비품만을 사용하여야 하며 모든 승인제품과 비품은 피심인이 승인한 업자에게만 구매하여야 한다.

<표 10> 가맹계약서상 필수품목 관련 규정

제6조 (“을”의 의무)

가맹사업의 동일성과 독창성 및 명성을 유지하고, “갑”의 가맹사업 시스템에 따라 운영되고 “갑”의 상표하에 사업을 운영하는 가맹점사업자들 간의 동일하면서 높은 품질과 서비스 수준을 유지하며, “을”과 “을”의 영업권 및 “갑”의 상표하에 판매되고 공급 또는 제공된 상품 및 서비스의 보호를 위하여 “을”은 다음 각 항의 책임을 이행한다.

① (생 략)
② “승인제품 및 비품”에 관하여 “을”은 “갑”으로부터 사전 서면으로 승인 받은 제품 및 비품만을 사용하여야 하며, “갑”은 “을”에게 통지하여 언제든지 승인제품 및 비품을 변경, 철회 또는 추가할 수 있다. 또한 모든 승인 제품 및 비품은 “갑”이 서면 승인한 공급(또는 판매)업자로부터 구매한다.

제13조 (“갑”에 의한 계약해지)

① “갑”은 “을”에게 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 2개월 이상의 유예기간을 두고 2회

이상 계약해지의 사유를 기재한 문서로서 그 시정을 최고하고, 그럼에도 불구하고 시정이 이루어지지 아니하는 경우 서면에 의한 통지로서 계약을 해지할 수 있다. 2. 이 계약상의 계약조건을 불이행 또는 준수하지 아니하거나 매뉴얼에 제시된 시스템에 의하여 요구된 표준의 서비스를 제공하지 아니하는 경우.

* 자료출처: 피심인 가맹계약서(소갑 제3호증)

20 피심인은 위 정보공개서와 가맹계약서의 조항을 근거로 2015. 7. 1.[9]부터 손세정제 등 이○○ 브랜드의 위생 관련 품목 15개[10](이하 '이○○ 제품'이라 함)를 필수품목으로 강제하고 있다.

21 필수품목 지정은 PJI에서 MSDS[11] 기준에 부합하는 제품 중 사용할 제품을 승인해준 후, 피심인이 그 중 하나를 채택[12]하여 사용하는 식으로 이루어진다. PJI에서는 '이○○'와 '존○○○○' 두 제품을 사용 승인하였고 피심인은 두 브랜드 중 이○○ 제품을 필수품목으로 지정하였다.

22 피심인은 가맹점사업자들로 하여금 매장관리 프로그램[13]을 이용하여 가맹본부로부터만 이○○ 제품을 구매하여 발주하도록 구속하였으며, 해당 이○○ 제품은 아래 <표 11>과 같다.

<표 삽입을 위한 여백>

9) 이○○ 브랜드의 위생관련 품목 15개를 가맹본부로부터만 구입하도록 구속하는 내용의 정보공개서가 가맹사업정보제공시스템에 등록된 날을 기준으로 한다.
10) 피심인 정보공개서에는 이○○ 관련 청소세제 등 17종과 '세균○○'이라는 세제를 포함하여 총 18종이 위생관련 필수품목으로 나와있으나 세균○○(주식회사 e○○○○), 배지워시(이○○), 리퀴드 퓨전 플러스(이○○) 제품은 다이닝 매장 전용세제로 다이닝 매장 운영이 감소함에 따라 해당 품목의 취급을 중단하였다.
11) MSDS(Material Safety Data Sheet, 물질안전보건자료)는 전 세계에서 시판되고 있는 화학물질의 등록번호, 유해성, 특성 등을 설명한 명세서로 작성 방식은 국제적으로 통일된 기준에 따른다.
12) 피심인의 필수품목 지정은 PJI의 승인을 거쳐 이루어지는데, 피심인이 일부 품목을 정하고 PJI에 보고 후 승인을 받게 되면 필수품목으로 지정하여 사용할 수 있다. 필수품목을 변경하는 경우에도 PJI의 승인을 받아야 한다.
13) 'PROFIT'이라는 자체 매장관리 프로그램을 사용하여 점주들이 주문을 하면 물류팀에서 취합 후 배송한다.

<표 11> 피심인 지정 이○○ 필수품목

현장조사일(2022. 9. 26.) 기준

연번	품목명 (제조사)	제품 사진	거래 상대방	강제 여부	규격	구입 가격	납품 가격	마진율 (%)
1	리트머스페이퍼 (한국이○○)		가맹 본부	강제				
2	강력 기름때 제거제 (한국이○○)		가맹 본부	강제				
3	싱크 세니타이저 (한국이○○)		가맹 본부	강제				
4	다목적 주방세제 (한국이○○)		가맹 본부	강제				
5	손 세정제 (한국이○○)		가맹 본부	강제				
6	바닥 클리너		가맹	강제				

연번	품목명 (제조사)	제품 사진	거래 상대방	강제 여부	규격	구입 가격	납품 가격	마진율 (%)
	(한국이ㅇㅇ)		본부					
7	슈퍼컨택트 클리너 (한국이ㅇㅇ)		가맹 본부	강제				
8	손 소독제 (한국이ㅇㅇ)		가맹 본부	강제				
9	유리 다목적 클리너 (한국이ㅇㅇ)		가맹 본부	강제				
10	케이 스페셜 광택클리너 (한국이ㅇㅇ)		가맹 본부	강제				
11	손소독제 디스펜서 (한국이ㅇㅇ)		가맹 본부	강제				

연번	품목명 (제조사)	제품 사진	거래 상대방	강제 여부	규격	구입 가격	납품 가격	마진율 (%)
12	싱크 세니타이저 보틀 (한국이ㅇㅇ)		가맹 본부	강제				
13	유리 다목적 클리너 보틀 (한국이ㅇㅇ)		가맹 본부	강제				
14	손세정제 디스펜서 (한국이ㅇㅇ)		가맹 본부	강제				
15	다목적 주방세제 펌프 (한국이ㅇㅇ)		가맹 본부	강제				

* 자료출처: 현장조사 수집자료(소갑 제8호증)를 바탕으로 재작성

23 피심인이 2015. 7. 1. ~ 2024. 9. 6. 기간 동안 이ㅇㅇ 제품(15개 품목)을 가맹점사업자에게 공급함으로써 수취한 총 매출액은 아래 <표 12>와 같이 약 547,650

천 원에 달한다.

<표 12> 피심인의 이○○ 제품 관련 매출액 현황

(단위: 원)

시기	이○○ 제품 관련 매출액
2015년 7월 ~ 12월	18,594,550
2016년	38,067,300
2017년	38,037,750
2018년	36,801,200
2019년	38,054,800
2020년	53,292,850
2021년	69,473,400
2022년	89,557,400
2023년	105,357,900
2024년 1월 ~ 9월 6일	60,412,900
합계	547,650,050

* 자료출처: 현장조사 수집자료(소갑 제19호증)

24 한편, 피심인은 가맹점사업자들에게 이○○ 제품의 사용을 강제하고, 본사 미승인 위생 관련 제품의 사용을 통제한 사실이 있다.

25 아래 <표 13>의 진술조사에 따르면 피심인은 <표 14>의 매뉴얼 준수 및 감독·시정요구권을 근거로 만들어진 사규에 따라 주기적으로 가맹점사업자의 매장에 대한 정기감사를 실시[14]하였다. 감사 항목은 감사를 수행할 때마다 유동적으로 결정할 수 있었으나 미승인 비품 사용 관련 항목은 2015년부터 현재까지 유지되었다.

<표 삽입을 위한 여백>

* 자료출처: 현장조사 수집자료(소갑 제7호증)

14) 재무팀 소관으로 직영점은 연 2회, 가맹점은 연 1회 진행한다. 상반기 하반기로 나누어 진행하고 오픈 1년 미만매장과 특수매장(야구장, 키즈카페 매장 등 7~8개 매장)은 감사대상에서 제외된다. 이외에도 담당 매장을 관리하는 피심인 소속 매장관리자(Supervisor)가 수시로 방문하여 점검이 이루어지기도 하였다.

<표 13> 매장감사 관련 진술조사 발췌본

문) 감사 결과표를 보면 총점이 50점 미만일 경우 영업정지 3일, 60점 미만일 경우 영업정지 2일, 70점 미만일 경우 영업정지 1일 이라고 명시되어 있습니다. 감사시기 및 사후조치 등에 대한 근거는 어디에 규정되어 있습니까? 답) (김ㅇㅇ) 사규에 감사를 실시한다는 규정이 있고, 세부규정이 따로 있는 것은 아니고 감사를 수행할 때마다 감사보고서상 감사항목을 결정하여 결재를 받는 형식으로 이루어집니다. - 중 략 - 문) 감사 결과가 각 매장을 관리하는 지역장의 인사고과에 반영 됩니까? 구체적으로 어떻게 반영되나요? 답) (김ㅇㅇ) 매장 담당 지역장의 인사고과에 반영됩니다. 10점 만점 중 0.5점 단위로 S부터 D까지 결정이 되어서 인사고과 총점의 5%로 반영됩니다.

<표 14> 피심인 계약서의 감사 관련 조항

제8조 (매뉴얼 준수 및 감독·시정요구권) ⑤"갑"은 파파존스 가맹사업의 통일성과 독창성의 유지, 소비자 보호, "을"의 점포 경영활성화 및 경영지도 등을 위하여 "갑"의 직원(슈퍼바이저)을 파견하여 "을"의 점포경영 및 운영 상태 전반에 대해 영업 상태를 점검할 수 있다. 이때 "을"은 "갑"의 직원(슈퍼바이저)이 자유로이 점포에 출입하고 영업상태를 원활하게 점검할 수 있도록 적극적으로 협조하고, 자료제출 요구에 성실하게 응하여야 한다. ⑥"갑"은 "을"의 가맹점에 대한 운영점검 결과를 "을"에게 통보하고, "을"은 지적된 사항을 시정조치하고 그 결과를 즉시 "갑"에게 통보해야 한다. ⑦"갑"은 "을" 점포의 운영을 점검하기 이전에 미리 관리기준을 정하여 "을"에게 통지하여야 한다.

* 자료출처: 피심인 가맹계약서(소갑 제3호증)

26 이에 따라 피심인은 가맹점을 감사하는 과정에서 가맹점사업자가 허가받지 않은 제품을 사용한 사실을 적발한 경우 총점 100점의 감사 Q.S.C[15]항목 중 56점이 배정된 아래 <표 15>의 퀄리티(Quality)항목에서 5점을 감점하였다. 또한 위의 <표 13>의 진술조사에 따르면 해당 감사자료는 각 매장을 관리하는 지역장의 인사고과에 반영되었다.[16]

15) Quality(품질), Service(서비스), Cleanliness(청결)의 준말
16) 인사고과에 반영되므로 매장담당 지역장들에게 가맹점사업자들의 감사 항목 준수 여부를 보다 엄격히 감사할 유인이 발생한다.

<표 15> 감사내역 중 Quality 항목

연번	QSC 항목	감사점수
1		
2		
3		
4		
5		
6	승인되지 않은 비품 사용 및 설비의 설치 여부는? (철 수세미, 비누, 커피메이커 등)	5
7		
8		
9		
10		

* 자료출처: 현장조사 수집자료(소갑 제9호증)

27 피심인이 가맹점을 감사하는 과정에서 감점된 점수는 영업정지 처분의 기준이 되었다. 피심인은 2021년 12월 21일 감사에서부터 감사 후 사후관리 항목으로 아래 <표 16>과 같이 총점이 50점 미만 시 영업정지 3일, 60점 미만 시 영업정지 2일, 70점 미만 시 영업정지 1일이라고 명시된 영업정지처분의 기준을 명시하였다.

<표 16> 감사자료의 영업정지 기준

* 자료출처: 현장조사 수집자료(소갑 제9호증)

28 아래 <표 17>은 감점된 매장에 대한 총평 중 일부로 감사담당자가 가맹점사업자들의 감사 항목 위반을 지적하고 조치한 내용이 적혀있다. 이에 따르면 가맹점사업자가 승인되지 않은 세제나 손 세정제 등 미승인 비품을 사용하다 적발되는 경우 감사담당자가 가맹점사업자에게 승인비품 사용을 요청하거나 경고공문을 발송함으로써 가맹점사업자들의 미승인 비품 사용을 통제하였다.

<표 17> 감사 후 매장 통지사항(미사점, 상동점)

* 자료출처: 현장조사 수집자료(소갑 제9호증)

29 또한 감사자료에서 위 <표 16>, <표 17>과 같이 수기로 작성된 코멘트가 다수 발견되었으며 아래 진술조사 <표 18>에 기재된 바와 같이 해당 수기는 결재권자인 피심인의 사장이 직접 작성한 것이다. 결재권자는 감사담당자들에게 2021년에 미승인 품목 사용으로 감점된 가맹점에 대하여 미승인 제품을 폐기하라는 지시와 위생 관련 승인제품의 발주 여부를 확인하라는 지시 등을 내렸다.

30 이를 통하여 피심인이 가맹점사업자의 허가받지 않은 제품 사용을 적발하는 경우 해당 제품을 폐기하는 사례도 존재하였으며, 필수품목의 발주 여부 등을 확인하고 이를 통제하였음을 알 수 있다.

<표 18> 감사보고서 관련 진술조사

문) 감사보고서 상단에 수기로 기재된 코멘트는 누가 작성하는 것인가요? 답) (김○○) 전○○ 사장님이 기재한 것입니다. 감사자들이 사장님께 결재를 올리면 코멘트를 달아서 영업팀에 전달합니다. (김○○) 영업팀에서는 각 지부장들이 매장을 방문해서 개선하도록 조치하고, 사장님께 일일보고할 때 개선사항을 보고합니다.

* 자료출처: 현장조사 수집자료(소갑 제7호증)

31 실제로 2019. 7. 16. ~ 2022. 6. 22. 기간 동안 진행된 감사에서 미승인 위생제품을 사용하여 감사점수가 감점되고 감사담당자에게 시정 요청 등을 받은 가맹점은 총 30개이며, 그 목록은 아래 <표 19>와 같다.

<표 19> 승인되지 않은 비품 사용으로 인한 감점내역

연번	가맹점(점주명)	일자	감점	내용
1		2019-11-27	5	승인되지 않은 퐁퐁 사용
2		2019-05-23	5	싱크대 하단에 승인되지 않은 락스
3		2019-07-19	5	승인되지 않은 퐁퐁 사용
4		2019-08-02	5	승인되지 않은 퐁퐁 사용
5		2019-07-16	5	승인되지 않은 세제 사용
6		2019-07-19	5	승인되지 않은 막힘청소용 세제 사용
7		2019-07-23	5	승인되지 않은 락스 사용
8		2019-07-23	5	승인되지 않은 퐁퐁 사용
9		2019-07-25	5	승인되지 않은 퐁퐁 사용
10		2020-08-14	5	승인되지 않은 세제 사용
11		2020-11-25	5	승인되지 않은 세제 사용
12		2020-08-14	5	승인되지 않은 세제 사용
13		2020-08-13	5	승인되지 않은 세제 사용
14		2020-08-14	5	승인되지 않은 세제 사용
15		2020-06-16	5	승인되지 않은 주방세제, 퐁퐁 사용
16		2020-06-23	5	승인되지 않은 물비누 손 세정에 사용
17		2020-05-21	5	승인되지 않은 락스 사용
18		2020-05-22	5	승인되지 않은 옥시크린, 뚫어뻥 사용
19		2020-06-18	5	승인되지 않은 철수세미 사용
20		2021-11-29	5	승인되지 않은 세제 사용
21		2021-12-21	5	승인되지 않은 세제류 사용
22		2021-12-21	5	승인되지 않은 세제류 사용
23		2021-12-08	5	승인되지 않은 세제류 사용
24		2021-12-20	5	승인되지 않은 세제류 사용
25		2022-06-22	2	타사 손세정제 사용
26		2022-05-21	5	타사 손세정제 사용
27		2022-05-18	5	승인되지 않은 락스 사용
28		2022-06-22	2	바닥 청소 시 피존 사용
29		2022-05-13	5	손 세척 비누 미승인 제품 사용
30		2022-05-19	5	손 세척 비누 미승인 제품 사용

* 자료출처 : 현장조사 수집자료(소갑 제9호증)

32 한편, 피심인은 아래 <표 20>과 같이 매장관리지침을 작성하고 가맹점사업자들에게 공지[17]함으로써 가맹점사업자들의 필수품목 미사용 행위를 보다 포괄적으로 통제하였다.[18]

17) 수정사항이 생길 때마다 피심인의 모든 가맹점사업자들에게 메일을 통하여 공지되었다.

<표 20> 피심인의 매장관리지침

* 자료출처: 현장조사 수집자료(소갑 제22호증)

33 위와 같은 사실은 피심인 가맹계약서(소갑 제3호증), 감사 관련 진술조사(소갑 제7호증), '19 ~ '21년 가맹점 대상 피심인의 감사 결과(소갑 제9호증), 위생 관련 품목 15종의 필수품목 목록(소갑 제8호증), 피심인의 '15년 ~ '23년 총매출액(소갑 제19호증), 피심인 매장관리지침(소갑 제22호증) 등을 통하여 확인된다.

2) 관련 법규정 및 법리

가) 법규정

「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」[19]

제12조(불공정거래행위의 금지) ① 가맹본부는 다음 각 호의 1에 해당하는 행위로서 가맹사업의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위를 하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. (생략)
2. 가맹점사업자가 취급하는 상품 또는 용역의 가격, 거래상대방, 거래지역이나 가맹점사업자의 사업활동을 부당하게 구속하거나 제한하는 행위
3. ~ 6. (생략)

② (생략)

18) 매장관리지침은 가맹계약서의 조항에 근거하여 피심인이 작성한 것이며 여기에는 사전에 지역장의 허락을 받지 않고 본사 미승인 제품을 사용하는 경우 영업정지를 부과할 수 있다는 내용과 고의적인 매뉴얼 미준수 적발 시 경고공문을 발송한다는 내용이 존재한다.
19) 2024. 8. 7. 법률 제20239호로 개정된 것 및 그 이전의 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.

「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 시행령」[20]

제13조(불공정거래행위의 유형 또는 기준) ①법 제12조제2항의 규정에 의한 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 별표 2와 같다.

② (생략)

[별표 2] 불공정거래행위 유형 또는 기준(법 시행령 제13조 제1항 관련)

1. (생략)

2. 구속조건부 거래

가. (생략)

나. 거래상대방의 구속

부동산・용역・설비・상품・원재료 또는 부재료의 구입・판매 또는 임대차 등과 관련하여 부당하게 가맹점사업자에게 특정한 거래상대방(가맹본부를 포함한다)과 거래할 것을 강제하는 행위. 다만, 다음의 요건을 모두 충족하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(1) 부동산・용역・설비・상품・원재료 또는 부재료가 가맹사업을 경영하는 데에 필수적이라고 객관적으로 인정될 것

(2) 특정한 거래상대방과 거래하지 아니하는 경우에는 가맹본부의 상표권을 보호하고 상품 또는 용역의 동일성을 유지하기 어렵다는 사실이 객관적으로 인정될 것

(3) 가맹본부가 미리 정보공개서를 통하여 가맹점사업자에게 해당 사실을 알리고 가맹점사업자와 계약을 체결할 것

다. ~ 마. (생략)

나) 법리

34 법 제12조 제1항 제2호는 가맹점사업자가 취급하는 상품 또는 용역의 가격, 거래상대방, 거래지역이나 가맹점사업자의 사업활동을 부당하게 구속하거나 제한하는 행위를 가맹사업의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위로 금지하고 있고, 같

20) 2024. 6. 4. 대통령령 제34556호로 개정된 것 및 그 이전의 것을 말하며, 이하 '법 시행령'이라 한다.

은 법 시행령 제13조 제1항 관련 [별표 2] 제2호 나목은 부동산·용역·설비·상품·원재료 또는 부재료의 구입·판매 또는 임대차 등과 관련하여 부당하게 가맹점사업자에게 가맹본부를 포함한 특정한 거래상대방과 거래할 것을 강제하는 행위를 거래상대방의 구속행위로 금지하고 있다.

35 따라서 거래상대방 구속행위가 성립하기 위해서는 ① 가맹본부가 가맹점사업자에게 특정한 거래상대방과 거래할 것을 강제할 것, ② 그러한 행위가 부당할 것이라는 요건이 충족되어야 한다.

36 또한 거래상대방 구속행위가 가맹사업의 목적달성을 위한 필요한 범위 내에 있는지 여부는 가맹사업의 목적과 가맹계약의 내용, 가맹금의 지급방식, 가맹사업의 대상인 상품과 공급 상대방이 제한된 상품과의 관계, 상품의 이미지와 품질을 관리하기 위한 기술관리, 표준관리, 유통관리, 위생관리의 필요성 등에 비추어 가맹점사업자에게 품질기준만을 제시하고 임의로 구입하도록 하여서는 가맹사업의 통일적 이미지와 상품의 동일한 품질을 유지하는 데에 지장이 있는지에 따라 결정한다.[21)]

37 다만, 위 요건을 충족하더라도 ① 해당 상품 또는 용역 등이 경영에 필수적이라고 객관적으로 인정되고, ② 특정한 거래상대방과 거래하지 않는 경우 가맹본부의 상품 또는 용역의 동일성을 유지하기 어렵다는 사실이 객관적으로 인정되며, ③ 가맹본부가 미리 정보공개서를 통하여 가맹점사업자에게 해당 사실을 알리고 가맹점사업자와 계약을 체결하는 경우에는 위법하다고 보지 아니한다.

3) 피심인의 위 1) 행위의 위법 여부

가) 특정한 거래상대방과 거래할 것을 강제하였는지 여부

38 이 사건 가맹계약서에 따라 가맹점사업자들은 정보공개서에 기재된 필수품목을 반드시 피심인으로부터 공급받아야 하는 점, 이를 위반하여 필수품목을 다른 구입

21) 대법원 2006. 3. 10. 선고 2002두332 판결 등 참조

처를 통해 매입하는 경우 가맹계약서상 계약해지 사유와 매장관리지침상 영업정지 사유가 되는 점, 실제 가맹점사업자들이 피심인이 지정한 필수품목을 사용하지 않았다는 이유로 피심인에게 감사점수 감점과 시정 요청을 받은 경우가 있는 점 등을 고려할 때 피심인이 필수품목에 대하여 자신과 거래할 것을 강제한 사실이 인정된다.

나) 부당성 여부

39 피심인이 가맹점사업자들로 하여금 이○○ 제품을 필수품목으로 지정하여 피심인으로부터만 구입하도록 한 행위는 아래와 같은 사정을 고려할 때, 가맹사업을 영위하는데 필요한 범위를 넘어서 가맹사업의 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 부당한 행위라고 판단된다.

40 첫째, 피심인이 필수품목으로 지정한 이○○ 제품은 위생 관련 품목으로서 '파파존스피자' 제품의 맛과 품질 등과 직접적인 관련이 없고, 이○○라는 특정 회사의 위생 관련 제품만을 사용하게 하는 것이 피심인의 가맹사업 경영에 객관적으로 필수적인 사항이라고 보기 어렵다.

41 둘째, 시중에서 이○○ 제품과 유사한 효능을 가지는 제품을 구매하는 것이 불가능하다고 단정할 수 없음에도, 피심인은 이○○ 제품을 필수품목으로 지정하고 가맹점사업자로 하여금 피심인으로부터만 주문할 수 있도록 하여 다른 구매창구를 봉쇄하였다.

42 또한 피심인은 이미 교육과 감사를 통하여 피심인들에게 특정 구역이나 장소의 청결 상태, 화학약품의 처리와 보관장소 등을 주 내용으로 하는 위생요건[22]을 꾸준히 제시하였는데, 해당 요건은 각 위생용품의 용도나 기능에 따라서 사양 및 사용방법 등을 지정하고 가맹점사업자로 하여금 타제품을 구매하여 사용하는 방식을 통해서도 능히 충족시킬 수 있는 기준임에도 이○○ 제품만을 필수 세척제로 지정함으로써 가맹사업의 목적달성을 위한 필요한 범위를 벗어나 가맹점사업자의 자유로운

22) 감사자료의 청결(cleanliness) 항목에는 3조 씽크 정화조가 세척되었는지, 매장소독액은 주기적으로 교체되고 청결관리를 위해 사용되었는지 등 17개의 요건이 기재되어있다.(소갑 제9호증)

선택권을 과도하게 제한하였다.

43 셋째, 위생관리는 외식업을 운영하는 가맹본부의 공통적이고 기본적인 사안으로 피심인이 동종업계의 다른 가맹본부에 비해 이○○ 제품을 써야만 하는 특별한 이유가 존재한다고 보기 어렵고, 피심인과 같이 국내에서 가맹사업을 하는 외국계 피자업종 가맹본부들[23]의 경우 이○○ 위생 관련 제품을 가맹점사업자에게 공급하고 있으나 강제사항이 아닌 권장사항에 그치고 있는바, 동종업계의 거래 관행에도 부합하지 않는다.

다) 예외 인정 요건 해당 여부

44 앞서 살펴본 바와 같이 이○○라는 특정 회사의 위생 관련 제품만을 사용하게 하는 것이 피심인의 가맹사업 경영에 객관적으로 필수적인 사항이라고 보기 어렵고, 가맹점사업자들이 위생 관련 품목을 이○○ 제품에 한하여 피심인의 발주시스템을 통해서 구매하지 않는 경우 '파파존스피자'의 상표권을 보호하기 곤란하거나 메뉴의 맛과 품질의 동일성을 유지하기 어렵다는 사실이 객관적으로 인정된다고 볼 수 없으므로 피심인의 행위는 법 시행령 제13조 제1항 관련 [별표 2] 제2호 나목 단서 규정의 예외 인정 요건에 해당하지 아니한다.

라) 피심인 주장에 대한 판단

45 피심인은 국내에서 PJI가 요구하는 3조 싱크 절차를 만족하는 성능을 갖춘 세제를 찾기는 어려운 상황인 점, 이○○ 외의 제품 사용 시 산업안전보건법상 물질안전보건자료(Material Safety Data Sheet, 이하 'MSDS'라 한다) 게시 규정 위반 우려가 있는 점, '파파존스피자'는 신선한 재료와 위생을 강조하여 홍보하는 브랜드인 점 등을 감안할 때, 이○○ 제품을 국내의 상품들로 대체하는 것은 불가능하므로 이

23) 피자○과 ○○○피자 또한 이○○ 위생 관련 제품을 가맹점사업자에게 공급하고 있지만, 정보공개서상 해당 제품들을 강제품목이 아닌 권장품목으로 지정하여 그 사용 여부를 가맹점사업자들의 재량에 맡기고 있다.

○○ 제품을 사용하지 않는 경우 피심인의 상표권을 보호하고 상품 및 용역의 동일성을 유지하기 어렵다는 사실이 객관적으로 인정된다고 주장한다.

46 살피건대, 아래와 같은 사정을 고려할 때 피심인의 주장은 이유 없다.

47 첫째, 피심인이 가맹사업에 필수적이라 주장하는 3조 싱크 절차는 세척, 헹굼, 소독의 3단계 절차를 통해 음식점의 위생을 청결히 유지하는 것으로 국내에서는 해당 절차를 법적으로 요구하고 있지 않으며, 피심인이 기준을 제시하고 각 용도에 맞는 세제를 가맹점사업자가 선택하고 사용하는 것으로도 3조 싱크 절차의 목적을 달성할 수 있을 것으로 보이고, 피심인의 점포관리 직원들이 주기적으로 방문하여 가맹점의 위생 상태를 점검[24]하고 있는바, 이○○ 제품을 사용하지 않는다고 하여 관리가 불가능하다고 단정하기 어렵다.

48 둘째, 피심인이 가맹점사업자의 위반을 우려하는 법률은 「산업안전보건법」 제114조 제1항[25]이나, 이에 대한 예외 규정인 같은 법 시행령 제86조에 따르면 「위생용품관리법」 제2조 제1항에 따른 위생용품과 「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」 제3조 제4호와 제8호에 따른 안전확인대상생활화학제품 및 살생물제품 중 일반소비자의 생활용으로 제공되는 제품은 MSDS 비치 품목에서 제외된다.[26]

49 그러므로 가맹점사업자가 일반사용자용 위생품목을 개별 구매하여 사용하는 경우 산업안전보건법상 관련 규정 위반을 예방할 수 있을 것으로 보이고, 피심인은

24) 피심인은 가맹점에 대해 정기 감사(연 1회) 및 수시 방문을 통해 위생 점검 등을 하고 있다.
25) 물질안전보건자료대상물질을 취급하려는 사업주는 규정에 따라 제공받은 물질안전보건자료(MSDS)를 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 작업장 내에 이를 취급하는 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어야 한다.
26) MSDS 비치 제외 품목(일부)

연번	종류	비고
1	야채, 과일 등을 씻는 데 사용되는 제재	「위생용품관리법」 제2조 제1항에 따른 위생용품
2	식품의 용기나 가공기구, 조리기구 등을 씻는 데 사용되는 제제	
3	세정제품 1. 세정제 2. 제거제 살균제품 1. 살균제 2. 살조제 등	「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」제3조제4호에 따른 안전확인대상생활화학제품

가맹점사업자를 대상으로 MSDS 관련 교육을 꾸준히 진행하고 있고, 초록누리 생활화학제품 조회[27] 및 MSDS 누리집 챗봇 문의 등의 방법으로도 관련 규정 위반의 예방이 가능한바, 이○○ 제품을 통해서만 개별 가맹점사업자의 산업안전보건법 위반에 대한 예방이 가능하다고 보이지 않는다.[28]

50 셋째, 피심인은 '파파존스피자' 브랜드를 홍보하면서 "Better Ingredients, Better Pizza"라는 문구를 사용하며 고품질의 재료를 사용하여 최상의 피자를 제공하는 것을 강조하고 있으나, 이러한 홍보 내용과 위생이 직접적으로 연관되어 있다고 보이지는 않으며, 이○○ 제품으로 위생을 관리한다는 사실을 따로 홍보하거나 강조한 사실도 존재하지 아니한다.

51 또한 피심인 매출의 대부분은 배달이 차지하고 있는바[29], 소비자 대다수가 피심인 매장을 방문하여 위생 상태, 특히 이○○ 제품 사용 여부 등을 확인하고 이를 인지한 상태에서 '파파존스피자'를 구매했을 것으로 보기도 어려우므로 이○○ 제품만을 사용하는 것이 피심인의 상표권보호와 직접적인 관련이 있다거나 가맹사업을 경영하는 데 필수적이라고 보기 어렵다.

4) 소결

52 피심인의 위 1) 행위는 법 제12조 제1항 제2호에 위반된다.

나. 점포환경개선비용 미부담 행위

1) 인정사실 및 근거

27) 환경부에서 일상생활에서 사용하는 화학제품과 해당 제품에 포함된 화학물질의 유해성 정보 등을 알려주는 서비스
28) 피심인 또한 2024. 9. 6. 실시한 이 사건 구술심리(공정위 제2소회의)에 참석하여 이○○ 제품이 아닌 타제품을 사용한다고 하여 산업안전보건법상 MDSD 관련 규정 위반을 예방하는 것이 불가능한 것은 아니라고 인정한 바 있다.
29) 피심인의 이 사건 법위반 기간(2015년 ~ 현재) 동안 평균 매출 비중은 배달 %, 픽업(포장) %, 기타 %이다.

53 피심인은 재계약 체결을 위한 조건으로 가맹점주들에게 점포환경개선을 요청하였으며 그 절차는 다음과 같다. 피심인은 최초계약일부터 10년이 경과된 가맹점사업자에게 계약기간 종료일 120일 ~ 130일 전, 아래 <표 21>과 같이 계약 만료일이 임박하였다는 1차 공문을 발송하고 가맹점사업자가 재계약 의사를 밝혀오면 이를 검토하여 <표 22>와 같이 계약에 대한 세부사항 및 조건[30]이 적혀있는 2차 공문을 발송한다.

<표 21> 10년 신규 계약 관련 1차 공문 (연ㅇ점 발췌)

* 자료출처: 현장조사 수집자료(소갑 제10호증)

<표 22> 10년 신규 계약 관련 2차 공문 (연ㅇ점 발췌)

* 자료출처: 현장조사 수집자료(소갑 제10호증)

30) 재계약에 대한 세부사항과 조건은 계약기간, 재계약비, 배달구역조정, 미납 식자재 대금 납부, 물품보증금, 매장 리모델링 등의 내용이며 매장별로 조금씩 다르다.

54 피심인은 이러한 재계약을 '10년 신규 계약'이라 칭하였다. 10년 신규 계약은 교육비를 받지 않고 최초 가맹계약 대비 50%의 가맹금[31]만 수령한다는 점은 일반재계약[32]과 같지만, 법상 10년의 계약갱신요구권[33]이 다시 보장된다는 점에서 일반재계약과 차이가 있다.

55 10년 신규계약의 경우 위 <표 22>와 같이 2차 공문의 계약사항에 점포환경개선에 관한 조건이 추가되는데, 10년 신규계약을 맺는 가맹점사업자가 해당 조건들을 받아들이는 경우 재계약이 진행되지만, 점포환경개선에 대한 사항을 받아들이지 않으면 계약이 해지된다.

56 피심인의 이러한 점포환경개선 요구에 대한 근거는 피심인의 정보공개서와 가맹계약서 일부를 발췌한 아래 <표 23>과 <표 24>에서 확인할 수 있다. 피심인은 2012년 1월부터 정보공개서상 가맹점사업자의 부담 항목에 '매장환경개선 공사비'라는 내용을 삽입하여 10년을 기준으로 피심인이 점포환경개선공사를 진행할 수 있음을 안내하였고, 가맹계약서에는 이러한 점포환경개선 요청을 거절하는 행위를 계약갱신거절조항에 포함시켰다.

<표 23> 가맹점사업자의 영업 중 부담항목 (정보공개서 발췌)

Ⅳ 가맹점사업자의 부담 2. 영업 중의 부담 1) 비용부담 - 한국파파존스(주)는 매장환경개선 공사의 기준은 10년이며 주변 환경 및 시장 환경 변화, 브랜드 전체 이미지 혁신, 기타 필요한 경우에 따라 매장환경개선의 범위와 일정을 협의하여 매장의 내/외부 환경 개선 공사를 진행 할 수 있습니다. - 매장 환경개선 공사 진행의 범위와 일정은 해당 점포의 노후도 및 구조, 환경에 따라 협의하여 진행합니다.

* 자료출처: 피심인 정보공개서(소갑 제1호증)

31) 최초 계약 시 이천만 원, 재계약 시 일천만 원의 가맹금을 수취한다.
32) 피심인과 가맹점사업자 간의 통상적인 재계약 주기는 5년이지만, 이 사건 점포환경개선 행위는 최초 계약 후 10년 이상의 매장에 대하여 이루어졌다.
33) 법 제13조 제2항에 따라 가맹점사업자에게 보장되는 계약갱신요구권은 최초 가맹계약기간을 포함하여 전체 가맹계약기간이 10년을 초과하지 아니하는 범위 내에서만 행사할 수 있다.

<표 24> 피심인 계약서의 점포환경개선 조항 (가맹계약서 발췌)

가맹계약서
제 4 조 (갱 신) ① “갑”은 “을”이 가맹계약기간 만료 전 180일부터 90일까지 사이에 가맹계약의 갱신을 요구하는 경우 정당한 사유 없이 이를 거절하지 못한다. 다만, “갑”은 “을”이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 “갑”은 “을”의 갱신요구를 받은 날부터 15일 이내에 거절사유를 적은 서면으로 가맹계약의 갱신을 거부할 수 있다. 1. “을”이 계약서상의 가맹금 등의 지급의무를 지키지 아니한 경우 2. “을”이 다른 가맹점사업자에게 통상적으로 적용되는 계약조건이나 영업방침을 수락하지 아니한 경우 (중략) ④ “을”은 “갑”이 “을”의 매장에 대하여 가맹본부의 시스템과 파파존스 피자의 최신 디자인 및 표장에 맞게 그리고 해당 법이나 기타 요구사항, 규정에 부합되게 수리 및 현대화, 인테리어변경, 설비, 간판, 가구, 차량 및 장비의 교체를 요구하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이를 수락하여야 하며 이에 위반하는 행위는 제 1항 제 2호의 갱신거절 사유에 포함된다.

* 자료출처: 피심인 가맹계약서(소갑 제3호증)

57 피심인이 위 <표 23>, <표 24>와 같은 점포환경개선에 대한 근거를 정보공개서와 가맹계약서에 삽입한 목적은 피심인이 2011년 12월에 작성한 아래 <표 25>의 품의서에서 확인할 수 있다.

<표 25> 노후매장 리모델링 규정삽입에 관한 품의서 (발췌)

* 자료출처: 현장조사 수집자료(소갑 제11호증)

58 해당 품의서[34]에는 당시 노후매장 리모델링 규정삽입에 대한 본사의 입장이 기재되어 있는바, “협의 시 반발하는 가맹점주는 분명히 발생하므로 어느정도 강제성을 띄우고 진행할 수밖에 없다”는 피심인의 입장이 분명히 확인되고 있다.

59 최종적으로 피심인은 노후 매장 리모델링 관련 조항을 강제 조항으로만 삽입하는 경우, 가맹점사업자들과의 분쟁의 소지가 많아질 것을 우려하여 가맹점주와 협의하여 진행하되 점포환경개선 이행을 강력히 권고하도록 하는 방향으로 노후매장 리모델링 규정 삽입에 대한 방침을 정하였다.

60 피심인은 노후매장에 대한 점포환경개선을 강제적으로 진행하고자 하는 목적으로 2012년 1월에[35] 아래 <표 26>과 같이 “정보공개서 수정(리모델링 내용 삽입 건)”, “리모델링 해당사항 계약서 문구 삽입” 등 점포환경개선 관련 근거 조항을 정보공개서와 가맹계약서에 추가하는 내용의 품의서를 작성하였고 결재권자의 허가를 받았다.

<표 26> 노후매장 리모델링 규정삽입에 관한 최종 품의서

* 자료출처: 현장조사 수집자료(소갑 제11호증)

34) 품의서에는 피심인이 “공정위 담당자(장ㅇㅇ)과 리모델링 강제 조항 삽입에 대하여 협의”한 것으로 기재되어 있으나, 공정위의 전직·현직을 포함한 인사기록시스템에는 ‘장ㅇㅇ’이라는 이름의 자료가 존재하지 않아 장민석이 공정위 직원을 지칭하는지 여부는 확인되지 않는다.

35) 가맹사업법 제12조의2(부당한 점포환경 개선 강요금지 등) 조항은 2014년 2월 14일에 시행되었으므로 정보공개서와 가맹계약서에 해당 조항이 삽입될 2012년 당시에는 법 위반사항으로 보기 어려웠다.

61 이에 따라 피심인은 가맹계약서에 위 <표 24>와 같이 피심인의 점포환경개선 요구에 따르지 않는 행위를 계약갱신거절 사유에 포함시킴으로써 최종적으로 피심인의 의도와 같이 점포환경개선을 강제적으로 진행할 수 있도록 하였다.

62 피심인은 아래 <표 27>에서 진술한 바와 같이 최초계약 후 10년이 지나 계약갱신요구권이 만료된 가맹점의 점포환경개선을 본사의 방침으로 삼고, 해당 매장들의 점포환경개선 현황을 KPI[36]에 포함시켜 관리하였고, 이에 따른 점포환경개선 결과를 PJI에게 보고해 왔다.

<표 27> 피심인 이○○ 부장 진술 (발췌)

문21) 그렇다면 결국 갱신보장청구권이 만료되는 10년을 기점으로 리뉴얼을 요구하고 이에 불응할 경우 계약기간을 연장해주지 않은 것으로 이해되며 이는 사실상 가맹본부의 방침에 따라 리뉴얼이 진행되고 있는 것으로 보여집니다. 어떻게 생각하십니까?
답21) 가맹본부의 방침은 맞습니다. 다만, 리뉴얼 거부를 사유로 계약을 해지한 경우는 존재하지 않으며, 점주님들과 원만한 협의를 거쳐 리뉴얼을 진행하는 방향으로 운영하고 있습니다. 그리고, 실질적으로 매장 오픈 후 10년 이상이 경과하게 되면, 노후화된 점포에 대한 소비자 클레임등을 지속적으로 받고 있어서 점주님들도 어느정도는 리노베이션이 필요하다는 생각은 하고 있다고 생각합니다.

* 자료출처: 현장조사 수집자료(소갑 제5호증)

63 또한 피심인은 가맹점들의 점포환경개선을 더욱 체계적으로 추진하기 위하여 아래 <표 28>과 같이 2020년도부터 '2020년 가맹재계약 리뉴얼예상' 이라는 파일을 만들어 재계약 점포들의 명단을 만들고, 계약 후 10년이 지난 가맹점들의 점포환경개선 날짜와 진행 상황 등을 관리하였다. 해당 파일에는 재계약을 통한 점포환경개선을 제대로 진행하지 않는 매장은 합의서를 작성시킨다는 내용과 점포환경개선을 진행하지 않을 시 계약을 해지한다는 내용이 확인된다.[37]

36) Key Performance Indicator의 약자이며, 조직의 성과를 측정하기 위한 객관적인 지표로서 핵심성과지표라고 불린다. 파파존스는 10년 이상 매장의 점포환경개선을 KPI 주간계획목차에 통합하여 관리해 왔으나 21년 48주차 KPI자료부터는 따로 목차를 만들어 집중적으로 관리하였다. (소갑 제12호증)
37) 해당 파일의 "Reno"의 의미는 Renovation이다.

<표 28> 점포환경개선 관리 파일의 계약해지 내용

* 자료출처: 현장조사 수집자료(소갑 제13호증)

64 실제로 피심인은 위 <표 28>에서 언급된 바와 같이 점포환경개선을 진행하는 대다수 점포에 대하여 강제성을 부여하기 위해 가맹점사업자에게 합의서나 확인서 등을 작성하도록 하였다. 피심인은 이○○(백○점) 외 15명[38]의 가맹점사업자들에게 공사완료 기한을 설정하거나 공사유예 사유를 소명하도록 한 확인서(확약서)를 제출하도록 하였으며 권○○(연○점) 외 3명[39]의 가맹점사업자들에게 점포환경개선을 하지 않을 시 가맹계약을 해지하기로 하는 조건의 공사합의서 등을 징구한 사실이 있다.[40]

38) (소갑 제14, 15, 25호증)
39) (소갑 제15, 25호증)
40) 확인서나 공사합의서가 확인되지 않는 가맹점은 총 5개이고, 이 중 구두계약의 형식으로 점포환경개선을 진행한 수서점이 공사비에 대한 문제점을 제기하여 이에 대해 피심인이 법률 자문을 구한 사실이 있는데, 자문 내용을 보면 피심인의 요구에 따라 리모델링 공사가 진행되었음을 알 수 있는바(소갑 제18호증), 확인서나 공사합의서를 작성하지 않은 다른 가맹점들도 이와 비슷한 상황이었을 것으로 추정되며, 확인서나 공사합의서가 확인되지 않는 가맹점들도 피심인으로부터 리모델링 요구 관련 공문을 받은 사실이 있다.

65 아래 <표 29>의 공사합의서[41]는 위 <표 28>하단에 언급된 합의서의 구체적인 예시로, “약속기간내 약속을 미준수시에는 가맹계약을 해지하기로 상호간에 약정한다”는 내용이 기재되어 있다. 이는 피심인이 정보공개서와 계약서에 포함한 조항을 근거로 신규 계약 후 10년이 지난 가맹점사업자들의 점포환경개선을 실제로 강제해왔다는 사실을 보여준다.

<표 29> 점포환경개선관련 공사합의서 (연ㅇ점)

* 자료출처: 현장조사 수집자료(소갑 제15호증)

66 이에 더하여 피심인은 필요한 경우 점포환경개선을 진행하는 가맹점사업자들에게 공사완료기한을 정하고 이를 이행할 것을 확인하는 확인서를 작성하여 제출하도록 하였다. 확인서 하단에는 아래 <표 30>과 같이 사유 기재란이 있는데, 가맹점사업자들이 공사를 유예하지 않는 경우에는 사유를 기재하지 않았지만, 공사를 유예하는 경우에는 <표 31>과 같이 피심인에게 유예 사유를 소명하고 “~까지 뉴메뉴얼 공사를 완료할 수 있도록 선처 부탁드림”과 같은 내용을 기재한 사실이 다수 확인되었다.

41) <표 29>의 문서 제목은 공사합의서이지만 그 밖에도 확약서, 공문 등 다양한 제목으로 작성된 파일들이 존재한다. 내용은 조금씩 다르지만 대부분 점포환경개선 미이행 시 계약해지에 관한 내용이 포함되어 있다.

<표 30> 점포환경개선관련 확인서(성ㅇ점)

* 자료출처: 현장조사 수집자료(소갑 제14호증)

<표 31> 점포환경개선 유예 사유가 적힌 확인서(잠ㅇ점)

* 자료출처: 현장조사 수집자료(소갑 제14호증)

67 피심인은 권○○(연○점) 등 계약 후 10년이 지난 25개 가맹점사업자들에게 점포환경개선을 실시하도록 권유 또는 요구하였으며, 이에 따라 가맹점사업자는 2015. 8. 14. ~ 2022. 4. 28.의 기간 동안 점포의 확장이나 이전 없이 동일한 매장에서 점포환경개선 공사를 실시하였다. 피심인의 요구에 따라 점포환경개선을 진행한 가맹점들의 세부내역은 아래 <표 32>와 같다.

<표 32> 점포환경개선 세부내역

(단위: 원, 부가가치세 포함)

연번	가맹점명(사업자명)	최초계약일	공사완료일	총 공사비
1		2005-06-09	2015-08-14	28,930,000
2		2005-11-01	2016-08-23	29,590,000
3		2005-12-08	2017-04-29	28,256,800
4		2003-09-15	2017-06-09	24,659,800
5		2005-01-31	2020-06-13	38,742,000
6		2010-03-09	2020-07-26	29,969,500
7		2005-09-22	2020-09-14	50,293,925
8		2005-09-29	2020-11-30	56,232,000
9		2010-11-22	2020-12-10	52,347,000
10		2007-03-02	2021-03-22	56,289,200
11		2006-03-07	2021-03-24	55,794,200
12		2006-02-01	2021-04-05	43,304,800
13		2006-01-19	2021-05-10	44,646,800
14		2005-10-23	2021-05-20	59,022,200
15		2007-01-15	2021-05-31	51,204,200
16		2006-05-22	2021-06-14	44,080,200
17		2006-06-01	2021-06-21	56,537,800
18		2007-01-12	2021-06-23	72,734,200
19		2010-12-25	2021-06-28	44,866,800
20		2006-06-19	2021-06-30	56,190,200
21		2008-08-14	2021-08-23	55,902,000
22		2006-11-24	2021-10-12	57,994,200
23		2011-12-23	2022-03-18	38,500,000
24		2012-03-24	2022-03-20	35,516,800
25		2004-12-15	2022-04-28	35,970,000
합계				1,147,574,625

* 자료출처: 현장조사 수집자료(소갑 제4호증)

68 한편, 피심인은 아래 <표 33>의 진술조사에서 최초계약일로부터 10년이 지난 가맹점사업자들이 점포환경개선을 진행하는 경우 점포환경개선비용을 지원한 적이 없다고 진술하였다.

<표 33> 점포환경개선 관련 피심인 이○○ 부장 진술 (발췌)

문22) 혹시 위와 같이 리뉴얼 공사를 실시한 점주들에게 점포환경개선비를 지원한 적이 있었습니까? 답22) 없습니다. 2012년도에 공정위에서 배포한 모범거래기준 보도자료에 10년 이상 경과된 매장을 리뉴얼 하는 경우에는 점포환경개선비를 지급하지 않아도 된다고 적시되어 있는 것을 본 적이 있어서, 그렇게 알고 있었습니다.

* 자료출처: 현장조사 수집자료(소갑 제6호증)

69 또한 피심인이 제출한 소명자료(소갑 제17호증)에서 피심인은 위 <표 32> 가맹점사업자들의 점포환경개선비용을 부담한 바가 없다고 밝혔으며, 가맹점사업자들의 공사내역 및 비용이 기록되어있는 리모델링(RENO[42]) 투자비정산서를 살펴보면, 아래 <표 34>와 같이 투자비 총계(35,970천 원)와 점주 투자비(35,970천 원)가 동일한 금액으로 계상되어있는 것을 확인할 수 있다.

<표 34> 리모델링(RENO) 투자비정산서 (독○○점)

* 자료출처: 현장조사 수집자료(소갑 제16호증)

42) Renovation의 준말로 사용하였다.

70 즉, 피심인의 요구에 따라 이루어진 위 <표 32>의 25개 가맹점사업자의 점포환경개선에 대한 공사비용[43]은 가맹점사업자들이 전액 부담하였으며, 피심인은 이에 대한 비용을 일절 부담하지 아니하였다.

71 위와 같은 사실은 피심인 정보공개서(소갑 제1호증), 피심인 가맹계약서(소갑 제3호증), 피심인 가맹점 현황(소갑 제4호증), 필수품목 관련 진술조사(소갑 제5호증), 점포환경개선 관련 진술조사(소갑 제6호증), 재계약 공문 및 확인서와 확약서(소갑 제10호증), 정보공개서 수정 관련 피심인 품의서(소갑 제11호증), 점포환경개선 매장 관리목록(소갑 제13호증), 점포환경개선 관련 확인서(소갑 제14호증), 점포환경개선 관련 공사합의서(소갑 제15호증), RENO 투자비 정산서(소갑 제16호증), 피심인 소명자료(소갑 제17호증), 공문 및 합의서(소갑 제25호증) 등을 통하여 확인된다.

2) 관련 법규정 및 법리

가) 법규정

「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」[44]

제12조의2(부당한 점포환경개선 강요 금지 등) ① 가맹본부는 대통령령으로 정하는 정당한 사유 없이 점포환경개선을 강요하여서는 아니 된다.

② 가맹본부는 가맹점사업자의 점포환경개선에 소요되는 비용으로서 대통령령으로 정하는 비용의 100분의 40 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 비율에 해당하는 금액을 부담하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 가맹본부의 권유 또는 요구가 없음에도 가맹점사업자의 자발적 의사에 의하여 점포환경개선을 실시하는 경우

43) 리모델링(RENO) 투자비정산서에는 전산장비 및 덕트설비공사(통로 환풍 공사) 등 기타 공사비용 외에 간판공사와 인테리어공사 비용이 계상되어 있다. 기타공사 여부는 가맹점마다 다르지만, 법 시행령 제13조의2 제2항에 따라 가맹본부가 법정 비율만큼을 부담해야하는 간판 교체와 인테리어 공사는 25개 가맹점이 모두 진행한 것으로 확인된다.

44) 2024. 8. 7. 법률 제20239호로 개정된 것 및 그 이전의 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.

2. 가맹점사업자의 귀책사유로 인하여 위생·안전 및 이와 유사한 문제가 발생하여 불가피하게 점포환경개선을 하는 경우

③ 제2항에 따라 가맹본부가 부담할 비용의 산정, 청구 및 지급절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 시행령」[45]

제13조의2(점포환경개선 비용부담의 범위 및 절차 등) ① 법 제12조의2제1항에서 "대통령령으로 정하는 정당한 사유"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 점포의 시설, 장비, 인테리어 등의 노후화가 객관적으로 인정되는 경우

2. 위생 또는 안전의 결함이나 이에 준하는 사유로 인하여 가맹사업의 통일성을 유지하기 어렵거나 정상적인 영업에 현저한 지장을 주는 경우

② 법 제12조의2제2항 각 호 외의 부분 본문에서 "대통령령으로 정하는 비용"이란 다음 각 호의 비용을 말한다.

1. 간판 교체비용

2. 인테리어 공사비용(장비·집기의 교체비용을 제외한 실내건축공사에 소요되는 일체의 비용을 말한다). 다만, 가맹사업의 통일성과 관계 없이 가맹점사업자가 추가 공사를 함에 따라 드는 비용은 제외한다.

③ 법 제12조의2제2항 각 호 외의 부분 본문에서 "대통령령으로 정하는 비율"이란 다음 각 호의 구분에 따른 비율을 말한다.

1. 점포의 확장 또는 이전을 수반하지 아니하는 점포환경개선의 경우: 100분의 20

2. 점포의 확장 또는 이전을 수반하는 점포환경개선의 경우: 100분의 40

④ 가맹점사업자는 법 제12조의2제2항 각 호 외의 부분 본문에 따른 금액(이하 "가맹본부부담액"이라 한다)의 지급을 청구하려면 가맹본부에 공사계약서 등 공사비용을 증명할 수 있는 서류를 제출하여야 한다.

⑤ 가맹본부는 제4항에 따른 지급청구일부터 90일 이내에 가맹본부부담액을 가맹점사업자에게 지급하여야 한다. 다만, 가맹본부와 가맹점사업자 간에 별도의 합의

45) 2024. 6. 4. 대통령령 제34556호로 개정된 것 및 그 이전의 것을 말하며, 이하 '법 시행령'이라 한다.

가 있는 경우에는 1년의 범위에서 가맹본부부담액을 분할하여 지급할 수 있다.

⑥ 가맹본부는 제4항 및 제5항 본문에도 불구하고 가맹점사업자가 가맹본부 또는 가맹본부가 지정한 자를 통하여 점포환경개선을 한 경우에는 점포환경개선이 끝난 날부터 90일 이내에 가맹본부부담액을 가맹점사업자에게 지급하여야 한다.

나) 법리

72 법 제12조의2 제2항, 법 시행령 제13조의2 제2항 및 제3항에 따르면 가맹본부는 가맹점사업자의 점포환경개선에 소요되는 비용 중 간판교체비용, 인테리어 공사비용[46](이하 해당 비용을 통칭하여 '점포환경개선비용'이라 한다) 중 일정 비율에 해당하는 금액을 반드시 부담하여야 한다. 구체적인 분담비율과 관련하여, 점포의 확장 또는 이전을 수반하지 아니하는 점포환경개선의 경우에는 점포환경개선비용의 100분의 20을, 점포의 확장 또는 이전을 수반하는 점포환경개선의 경우에는 100분의 40을 부담하여야 한다.

73 따라서 점포환경개선비용 미부담 행위가 성립하기 위해서는 가맹본부가 점포환경개선비용을 부담하지 않거나 법정비율 미만으로 부담하여야 한다.

74 다만, ① 가맹본부의 권유 또는 요구가 없음에도 가맹점사업자의 자발적 의사에 의하여 점포환경개선을 실시하는 경우나 ② 가맹점사업자의 귀책사유로 인하여 위생·안전 및 이와 유사한 문제가 발생하여 불가피하게 점포환경개선을 하는 경우에는 위법하다고 보지 아니한다.

3) 피심인의 위 1) 행위의 위법 여부

가) 점포환경개선비용 부담 여부

75 피심인은 위 1)에서 살펴본 바와 같이 연ㅇ점 등 25개 가맹점사업자가 실시

46) 인테리어 공사비용 중 장비·집기의 교체비용이나 가맹사업의 통일성과 관계없는 추가공사 비용은 제외한다.

한 점포환경개선에 소요된 비용 중 법정비율에 해당하는 금액을 전혀 부담한 사실이 없다.

나) 예외 인정 요건 해당 여부

(1) 가맹본부의 권유 또는 요구 없이 가맹점사업자의 자발적 의사에 의하여 실시되었는지 여부

76 피심인은 가맹계약 후 10년이 지난 가맹점에 대한 점포환경개선을 하나의 성과목표로 삼고 적극적으로 추진해왔으며, 해당 행위의 위법성에 대하여 자문[47]을 구하고 자체적으로 위법성 검토를 하는 등 10년이 지난 가맹점에 대한 점포환경개선을 치밀하게 계획하고 진행해왔다. 이에 따라 피심인은 가맹점사업자들이 재계약 의사를 밝혀오면 점포환경개선을 요구하는 공문을 발송하거나, 가맹계약 후 10년이 도래한 가맹점사업자에 대하여 점포환경개선 관련 확인서 또는 공사합의서 등을 징구한 사실이 있다.

77 점포환경개선 요구 공문을 받은 가맹점사업자 입장에서는 피심인의 요구사항을 받아들이지 않으면 계약이 갱신되지 않을 것이라는 인식을 했을 것으로 봄이 상당하고, 계약갱신과 인접한 시기에 가맹점사업자들이 점포환경개선 관련 공사유예 사유를 소명하는 확인서를 작성하거나 점포환경개선을 하지 않을 시 가맹계약을 해지하겠다는 내용의 공사합의서를 작성한 것 등을 미루어 볼 때, 이 사건 점포환경개선이 피심인의 권유 또는 요구 없이 가맹점사업자의 온전한 자발적 의사에 의해 실시된 것으로 보기 어려우므로, 법 제12조의2 제2항 제1호의 예외사유에 해당하지 아니한다.

(2) 가맹점사업자의 귀책사유로 인한 위생·안전 등의 문제가 발생하여 불가피하게 실시되었는지 여부

47) 점포환경개선 진행과 관련하여 수서점에서 공사비의 투명성과 적정성 등에 대해 피심인에게 불만을 표하였는데, 피심인은 이와 관련하여 수서점에 대한 리모델링 진행이 위법한지에 대하여 법무법인에 자문을 구한 사실이 있다. (소갑 제18호증)

78 피심인은 최초 계약 후 10년이 지난 가맹점들에 대하여 위생·안전 문제와는 관계없이 매장 이미지 개선을 위하여 일괄적인 점포환경개선을 추진하였다.

79 피심인이 연○점 등 25개 가맹점사업자를 대상으로 점포환경개선 전에 실시한 감사[48]의 내용을 살펴보면 연○점, 옥○점, 성○점의 경우에는 청결 관련 항목에서 감점이 없었으며, 나머지 매장들도 통상적인 감점은 존재하였으나 감사 후의 총평에서 가맹점의 귀책 사유로 인하여 위생·안전 및 이와 유사한 문제가 발생하였다고 기재된 매장은 없었다.

80 결국 이 사건 점포환경개선은 10년이 지난 매장이라면 노후화가 되었을 것이라는 피심인의 주관적인 판단하에 진행된 것으로, 가맹점사업자의 귀책사유로 인한 위생·안전 및 이와 유사한 문제가 발생하였다고 볼만한 객관적인 사정이 확인되지 않으므로, 법 제12조의2 제2항 제2호의 예외사유에 해당하지 아니한다.

다) 피심인 주장에 대한 판단

81 피심인은 이 사건 점포환경개선 매장들은 최초개점일 또는 최근 점포환경개선일로부터 10년 이상 경과하여 노후화된 점포들이었기 때문에 점포환경개선의 필요성이 명백했다는 점, 재계약을 앞둔 가맹점사업자들로서는 점포환경개선을 실시하고 계약을 체결하는 것이 더 유리하였으며, 점포환경개선 요구 공문, 확인서 및 공사합의서가 점포환경개선 후에 작성된 것도 존재하여 가맹점사업자들의 자발적인 의사로 점포환경개선을 한 것으로 볼 수 있는 점, 확인서나 공사합의서는 PJI의 점포환경개선 요구를 단순히 전달하는 과정에서 징구받은 것에 불과한 점 등을 감안할 때, 법 제12조의2 제2항 제1호 및 제2호의 예외사유에 해당한다고 주장한다.

82 살피건대, 아래와 같은 사정을 고려할 때 피심인의 주장은 이유 없다.

48) 25개 점포 각각의 점포환경개선 완료일 전 실시된 감사를 기준으로 수집한 감사자료로 연○점을 제외하고 감사항목에 매장의 구역별 청소상태와 위생관리 상태에 관하여 감사한 내역이 포함되어 있다. (소갑 제24호증)

83 첫째, 법 제12조의2 제1항과 제2항은 독립된 별개의 규정으로 각 조항의 취지를 살펴보면, 동조 제2항은 가맹점사업자가 점포환경개선을 실시하는 경우 예외사유에 해당하지 않으면 가맹본부는 법정비율만큼 비용을 부담하여야 한다는 것이고, 가맹본부가 동조 제2항에 따른 권유 또는 요구를 하더라도 가맹점사업자는 점포환경개선을 하지 않을 수 있는데, 이때 동조 제1항 및 법 시행령 제13조의2 제1항에서 정한 사유가 발생하는 경우에는 예외적으로 강요할 수 있다는 것으로 봄이 타당하다.

84 즉, 가맹본부가 강요할 수 있는 사유가 발생하였는지와는 관계없이, 가맹점사업자가 점포환경개선을 실시하는 경우 가맹본부는 법정비율만큼 비용을 부담하여야 하며, 법 제12조의2 제2항 제1호 또는 제2호의 예외사유가 발생한 경우에만 비용을 부담하지 아니할 수 있는데, 예외사유 해당 여부에 대한 입증책임은 가맹본부에게 있다.[49]

85 따라서 피심인이 주장하는 바는 이 사건 25개 점포가 노후화되어 점포환경개선의 필요성이 명백했다는 것으로, 노후화된 사정이 일부 인정된다고 하더라도 해당 내용은 법 제12조의2 제1항에 따른 점포환경개선을 강요할 수 있다는 것과 관련된 것이지, 가맹점사업자의 귀책사유로 인한 위생·안전 및 이와 유사한 문제가 발생하였다고 볼만한 객관적인 사정이 확인되지 않으므로 동조 제2항 제2호의 예외사유에 해당하지 아니한다.

86 참고로 점포환경개선을 실시하는 경우 매장의 청결도와 미관상 효과로 인하여 가맹브랜드 가치가 제고되고 이로 인한 가맹점사업자의 영업이익 증대는 가맹본부의 이익과도 직결되며 가맹본부의 가맹점 관리 측면에서도 도움이 되는바, 가맹본부 역시 점포환경개선으로 인한 이익을 향유하게 되므로 가맹본부가 점포환경개선 실시에 소요되는 비용을 부담하는 것이 공평의 관점에도 부합한다고 할 것이다.[50]

87 둘째, 피심인이 발송한 점포환경개선 요구 공문, 가맹점사업자들로부터 징구한 확인서 및 공사합의서는 피심인의 점포환경개선 경영전략에 따른 점포환경개선

49) 대법원 2019. 6. 19. 선고 2019두35985 판결 등 참조
50) 대법원 2019. 6. 19. 선고 2019두35985 판결 등 참조

의도를 나타내는 자료라고 볼 수 있고, 점포환경개선일 이후에 리모델링 요구공문을 발송하거나 확인서 및 공사확약서를 징구하였다고 하여 다른 자료가 없는 상태에서 점포환경개선에 대한 가맹점사업자의 자발성이 입증되었다고 볼 수 없으므로 법 제12조의2 제2항 제1호의 예외사유에 해당하지 아니한다.

88 아울러, 이 사건 25개 가맹점사업자들이 점포환경개선을 실시하여 재계약을 체결하는 것이 더 유리하였다는 사정은 피심인의 권유나 요구가 없었다는 반증이라 볼 수 없고, 앞서 살펴본 바와 같이 '파파존스피자'의 가맹본부는 PJI가 아닌 피심인이고 이 사건 행위의 책임 주체 또한 피심인이므로 PJI의 점포환경개선 요구가 있었다는 사정이 피심인 행위에 대한 면책사유가 되지 아니한다.

4) 소결

89 피심인의 위 1)의 행위는 법 제12조의2 제2항에 위반된다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

1) 거래상대방 구속행위

90 피심인의 위 2. 가.의 행위에 대하여 피심인의 위반행위가 현재까지 진행중이므로 법 제33조 제1항에 따라 행위중지명령과 함께 피심인의 재발을 방지하고 가맹점사업자들의 피해를 차단하기 위하여 피심인과 현재 거래하고 있는 모든 가맹점사업자들에 대해 피심인이 공정위로부터 시정명령을 받은 사실을 서면으로 통지하도록 법 제33조 제3항에 따라 수명사실 통지명령을 부과한다.

91 또한 피심인의 위 2. 가.의 행위는 위반행위가 장기간에 걸쳐 다수의 가맹점사업자들을 대상으로 발생하였고 피심인이 계약기간 동안 필수품목을 공급하면서

차액가맹금 등을 수취하였으므로 위반행위의 내용 및 정도를 고려하여 법 제35조, 법 시행령 제34조 및 가맹사업법 위반사업자에 대한 과징금 부과기준에 관한 고시[51] Ⅲ. 1.에 따라 과징금을 부과한다.

2) 점포환경개선비용 미부담 행위

92 피심인의 위 2. 나.의 행위에 대하여 향후 동일 또는 유사한 위반행위가 반복될 우려가 있으므로 법 제33조 제1항에 따라 향후 행위금지명령을 부과하고, 연ㅇ점 등 25개 가맹점사업자에게 점포환경개선에 소요된 비용 중 법정비율에 해당하는 금액을 지급하도록 법 제33조 제1항에 따라 지급명령을 부과하며, 피심인의 재발을 방지하고 가맹점사업자들의 피해를 차단하기 위하여 피심인과 현재 거래하고 있는 모든 가맹점사업자들에 대해 피심인이 공정위로부터 시정명령을 받은 사실을 서면으로 통지하도록 법 제33조 제3항에 따라 수명사실 통지명령을 부과한다.

93 또한 피심인의 위 2. 나.의 행위는 점포환경개선의 법정비용을 가맹점사업자에게 지급하지 않음으로써 점포환경개선 공사비 총액의 20%만큼의 부당이득을 가맹점사업자로부터 수취하여 가맹점사업자들에게 불이익을 발생시켰으므로 위반행위의 내용 및 정도를 고려하여 법 제35조, 법 시행령 제34조 및 과징금 고시 Ⅲ. 1.에 따라 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정[52]

1) 거래상대방 구속행위

가) 관련 매출액

94 위 2. 가. 행위의 법위반 기간인 2015. 7. 1. ~ 2024. 9. 6.(심의종결일) 기간 동

51) 2023. 11. 17. 공정거래위원회 고시 제2023-25호로 개정된 것을 말하며, 이하 '과징금 고시'라 한다.
52) 부가가치세를 제외한 금액이며, 이하 항목에서 동일하다.

안 피심인이 가맹점사업자들에게 판매한 상품이나 용역의 매출액인 331,676,499,651원을 관련매출액으로 한다.

나) 기본 산정기준

95 위반행위의 내용 및 정도 등을 종합적으로 고려하여 '중대성이 약한 위반행위[53]'로 보고 이에 해당하는 부과기준율의 범위 내에서 0.7%의 부과기준율을 적용한다.

96 따라서 위 관련매출액에 부과기준율을 곱하여 산정한 2,321,735,498원을 기본 산정기준으로 한다.

다) 조정 산정기준

97 피심인이 위원회의 심의의 신속하고 효율적인 운영에 적극협조하고 심리 종결시까지 행위사실을 인정한 점을 감안하여, 기본 산정기준에서 10%를 감경한 2,089,561,947원을 조정 산정기준으로 한다.

라) 부과과징금의 결정

98 위반행위가 공정한 거래질서를 저해하는 정도[54], 위반행위로 인해 취득한 이익의 규모[55] 등을 고려할 때 조정 산정기준이 과중하다고 인정되므로 위 조정 산정기준의 50%를 감경하되, 백만 원 단위 미만을 버려 1,044백만 원을 부과과징금으로 결정한다.

---

53) 위반행위의 중대성[하(1점)×0.2=0.2] + 피해 발생 정도[하(1점)×0.2=0.2] + 지역적 범위[상(3점)×0.1=0.3] + 위반행위와 관련된 상품 등의 규모[하(1점)×0.4=0.4] + 가맹본부 규모[중(2점)×0.1=0.2] = 1.3점

54) 당해 행위의 의도가 식품 위생·안전에 있는 것으로 보이고, 승인되지 않은 품목 사용으로 인한 실질적인 불이익을 가한 사실은 없다.

55) 법위반 기간 동안 이○○ 제품의 매출액은 547,560천 원으로 전체 매출액의 0.17%에 불과하다.

2) 점포환경개선비용 미부담 행위

가) 관련 매출액

99 연ㅇ점 등 25개 가맹점사업자가 각각 점포환경개선을 완료한 후 90일이 지난 날부터 심의종결일까지의 기간 동안 피심인이 해당 가맹점사업자들에게 판매한 상품이나 용역의 매출액의 합계인 27,091,435,548원을 관련매출액으로 한다.

나) 기본 산정기준

100 위반행위의 내용 및 정도 등을 종합적으로 고려하여 '매우 중대한 위반행위[56]'로 보고 이에 해당하는 부과기준율의 범위 내에서 1.8%의 부과기준율을 적용한다.

101 따라서 위 관련매출액에 부과기준율을 곱하여 산정한 487,645,840원을 기본 산정기준으로 한다.

다) 조정 산정기준

102 피심인이 위원회의 심의의 신속하고 효율적인 운영에 적극협조하고 심리 종결시까지 행위사실을 인정한 점을 감안하여, 기본 산정기준에서 10%를 감경한 438,881,256원을 조정 산정기준으로 한다.

라) 부과과징금의 결정

103 위 조정 산정기준에서 백만 원 단위 미만을 버려 438백만 원을 부과과징금으로 결정한다.

---

56) 위반행위의 중대성[상(3점)×0.3=0.9] + 부당이득 발생 정도[중(2점)×0.2=0.4] + 위반 건수[상(3점)×0.2=0.6] + 점포환경개선 소요비용[상(3점)×0.2=0.6] + 가맹본부 규모[중(2점)×0.1=0.2] = 2.7점

4. 결론

104 피심인의 위 2. 가. 및 나.의 행위는 각각 법 제12조 제1항 제2호 및 법 제12조의2 제2항에 위반되므로 시정조치와 과징금 부과에 대하여 각각 법 제33조 및 제35조를 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2024년 10월 25일

의 장 위 원 유 성 욱

위 원 김 문 성

위 원 오 규 성

<별지 1>

피심인의 상표권보호나 상품의 동일성과 관련 없는 필수품목 내역

연번	품목명	제조사	거래상대방	강제여부
1	리트머스페이퍼	한국이ㅇㅇ	가맹본부	강제
2	강력 기름때 제거제	한국이ㅇㅇ	가맹본부	강제
3	싱크 세니타이저	한국이ㅇㅇ	가맹본부	강제
4	다목적 주방세제	한국이ㅇㅇ	가맹본부	강제
5	손 세정제	한국이ㅇㅇ	가맹본부	강제
6	바닥 클리너	한국이ㅇㅇ	가맹본부	강제
7	슈퍼컨택트 클리너	한국이ㅇㅇ	가맹본부	강제
8	손 소독제	한국이ㅇㅇ	가맹본부	강제
9	유리 다목적 클리너	한국이ㅇㅇ	가맹본부	강제
10	케이 스페셜 광택클리너	한국이ㅇㅇ	가맹본부	강제
11	손소독제 디스펜서	한국이ㅇㅇ	가맹본부	강제
12	싱크 세니타이저 보틀	한국이ㅇㅇ	가맹본부	강제
13	유리 다목적 클리너 보틀	한국이ㅇㅇ	가맹본부	강제
14	손세정제 디스펜서	한국이ㅇㅇ	가맹본부	강제
15	다목적 주방세제 펌프	한국이ㅇㅇ	가맹본부	강제

<별지 2>

연○점 등 25개 가맹점사업자별 점포환경개선비용 및 법정부담액

(단위: 원, 부가가치세 포함)

연번	가맹점명(사업자명)	총 공사비용 (A)	인테리어+간판 공사비용 (B)	법정부담액 (B×20%)
1		28,930,000	25,630,000	5,126,000
2		29,590,000	28,490,000	5,698,000
3		28,256,800	13,332,000	2,666,400
4		24,659,800	15,290,000	3,058,000
5		38,742,000	38,280,000	7,656,000
6		29,969,500	26,669,500	5,333,900
7		50,293,925	44,660,000	8,932,000
8		56,232,000	55,550,000	11,110,000
9		52,347,000	52,305,000	10,461,000
10		56,289,200	52,250,000	10,450,000
11		55,794,200	53,350,000	10,670,000
12		43,304,800	41,800,000	8,360,000
13		44,646,800	42,460,000	8,492,000
14		59,022,200	56,710,000	11,342,000
15		51,204,200	48,430,000	9,686,000
16		44,080,200	41,306,000	8,261,200
17		56,537,800	53,603,000	10,720,600
18		72,734,200	69,190,000	13,838,000
19		44,866,800	42,680,000	8,536,000
20		56,190,200	53,416,000	10,683,200
21		55,902,000	55,770,000	11,154,000
22		57,994,200	51,700,000	10,340,000
23		38,500,000	35,200,000	7,040,000
24		35,516,800	34,210,000	6,842,000
25		35,970,000	35,970,000	7,194,000
합계		1,147,574,625	1,068,251,500	213,650,300

<별지 3>

공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 통지

저희 한국파파존스 주식회사는 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 다음과 같이 시정명령(공정거래위원회 의결 제2024-332호, 2024. 10. 25.)을 받은 사실이 있음을 알려드립니다.

- 다 음 -

1. 피심인은 <별지 1> 기재의 15개 위생 관련 품목을 필수품목으로 지정하고 가맹점사업자로 하여금 자신으로부터만 구입하도록 강제하여 가맹점사업자의 거래상대방을 구속하는 행위를 즉시 중지하여야 한다.

2. 피심인은 연○점 등 25개 가맹점사업자에게 점포환경개선을 실시하도록 권유 또는 요구하였음에도 가맹점사업자가 점포환경개선에 지출한 비용 중 법정비율에 해당하는 금액을 부담하지 아니하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인은 연○점 등 25개 가맹점사업자가 점포환경개선을 실시하여 지출하게 된 비용 중 법정 비율에 해당하는 <별지 2> 기재의 법정부담액을 각 가맹점사업자들에게 지체 없이 지급하여야 한다.

2024년 월 일

한국파파존스 주식회사

대표이사 ○○○ (인)